

浙江宁波“9·26”“皖海丰 1567”轮与“浙象渔 21082”轮碰撞事故调查报告

一、事故和调查概况

(一) 事故简况

2020年9月26日1730时左右,马鞍山籍散货船“皖海丰1567”轮(船长:114.7米,总吨:5654,主机功率:1764.0KW)自闽江装载约9500吨黄砂开航,计划驶往江苏,在象山檀头山以东约25海里处(概位 $29^{\circ}08' .6N/122^{\circ}37' .5E$),与象山籍渔船“浙象渔21082”轮(船长:34.4米,总吨:190,主机功率:235.0KW)发生碰撞,造成“皖海丰1567”轮右舷第三货舱处船体破损进水沉没,“浙象渔21082”轮球鼻首及船艏部分受损,无人员伤亡,事故等级为一般等级事故。

(二) 报告中英文缩写

AIS (Automatic Identification System): 自动识别系统

VHF (Very High Frequency): 甚高频无线电话

MMSI (Maritime Mobile Service Identify): 海上移动通信业务识别码

二、船舶、船员和船公司概况

（一）船舶概况

1. 船舶主要技术数据和情况

船名	皖海丰 1567	浙象渔 21082
船籍港	马鞍山	象山
船舶种类	散货船	国内捕捞船
船体材料	钢质	钢质
总吨	5654	190.0
净吨	3166	66.0
船长（米）	114.7	34.4
船宽（米）	19.6	6.4
型深（米）	8.4	3.2
主机功率	1764.0KW	235.0KW
建成日期	2014.03.04	2017.09.28
建造厂家	南京市江宁区新洲船舶修造厂	宁波大江船业有限公司
船舶所有人	常某彪	徐某平

2. 船舶持证情况

（1）“皖海丰 1567”轮持有芜湖海事局签发的船舶国籍证书和船舶最低安全配员证书；持有安徽省船舶检验局签发的内河

船舶吨位证书、内河船舶载重线证书、内河船舶防止油污证书、内河船舶防止垃圾污染证书和内河船舶防止生活污水污染证书等检验证书，证书均在有效期内。

(2) “浙象渔 21082”轮持有象山渔港监督局签发的渔业船舶国籍证书；渔业船舶检验局签发的渔业检验证书；农业农村部签发的渔业捕捞许可证和渔业船舶所有权登记证书，以上证书均在有效期内。

(二) 船员情况

1. “皖海丰 1567”轮

该轮本航次配备船员 4 名，仅普通船员李某国持有有效的船员证书。船员情况如下：

常某彪，男，45 岁，未持有合格的船员职务证书，在船实际担任船长职务。2020 年 9 月在马鞍山上该船服务。事发时在驾驶台值班操纵船舶。

刘某四，男，51 岁，未经过船员培训，在船实际担任厨工。2020 年 9 月在马鞍山上该船服务。事发时在驾驶台协助瞭望。

赵某宝，男，38 岁，未经过船员培训，在船实际担任普通船员。2020 年 7 月在马鞍山上该船服务。事发时在生活区一楼打扫卫生。

李某国，普通船员，男，51 岁，持有南京市地方海事局签

发的内河普通船员证书。2019 年 6 月在马鞍山上该船服务。事发时在甲板散步。

该轮配员不满足持有的《内河船舶最低安全配员证书》要求，常某彪、刘某四、赵某宝未持有有效的船员证书，缺配大副、二副、三副、轮机长、三管轮各一名。

2. “浙象渔 21082” 轮

该轮本航次共配备船员 8 名，均持有有效的渔业船员证书。主要船员情况如下：

徐某平，船长，男，37 岁，持有宁波渔港监督局签发的适用于船舶长度 < 24m 渔业船舶的三级船长证书，证书在有效期内。事发时在房间休息。

汪某祥，普通船员，男，45 岁，持有宁波渔港监督局签发的普通船员证书，证书在有效期内。事发时在驾驶台值班。

徐某，轮机长，男，32 岁，持有宁波渔港监督局签发的适用于主机功率 < 250KW 的渔业船舶的三级轮机长证书，证书在有效期内。事发时在房间休息。

根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》，该轮最低职务船员配备要求为二级船长、二级船副及三级轮机长各一名。该轮船长徐某平未持有有效的职务证书，缺配二级船副一名。

（三）管理情况

1. “皖海丰 1567” 轮管理情况

“皖海丰 1567” 轮船舶所有人为常某彪。2019 年 7 月 25 日，常某彪与马鞍山市海丰船务有限公司签订船舶挂靠经营合同。马鞍山市海丰船务有限公司为非体系公司，主要经营范围为长江中下游干线及其支流省际普通货船运输，船舶交易，船舶配件及建材销售。该公司设有海务部、机务部、经营部及财务部。公司一共管理 19 艘船舶，其中自有船舶 2 艘。

2. “浙象渔 21082” 轮管理情况

“浙象渔 21082” 轮船舶所有人为徐某平，所属渔业组织为浙江象山丰远渔业专业合作社。该轮日常经营管理、船员招录、船舶的维修保养等均由徐某平负责。

三、船舶航次情况

（一）“皖海丰 1567” 轮

2020 年 9 月 24 日 0200 时左右，该轮从福建闽江载运 9500 吨海砂开航，计划驶往江苏，卸货港未定。

（二）“浙象渔 21082” 轮

2020 年 9 月 26 日 1210 时左右，该轮载运渔产品 2000 箱左右（约 40 吨）从 193 渔区开航，计划驶往石浦港。

四、气象海况、通航环境

（一）气象海况

事发时事故水域多云，能见度良好。偏北风 5-6 级，落潮流，流向东南，流速 1.5 节左右，中浪。

（二）通航环境

事发水域位于宁波象山檀头山以东约 25 海里处（概位 $29^{\circ}08' .6N/122^{\circ}37' .5E$ ），事发水域周边环境清爽，无碍航物，无其他船舶，事发水域海图水深约 42 米。

五、事故经过

（一）“皖海丰 1567” 轮

根据该轮获救船员陈述以及该轮 AIS 数据综合整理，情况如下：

2020 年 9 月 24 日 0200 时左右，该轮自福建闽江口载运 9500 吨海砂开航，计划驶往江苏，卸货港未定。

26 日 1700 时左右，该轮驶至 $29^{\circ}5' .8N/122^{\circ}36' .3E$ ，航速约 6.5 节，航向约 020° 。常某彪与刘某四上驾驶台接班，常某彪操纵船舶，刘某四协助瞭望。驾驶台两台雷达开启，分别设置在 1.5 海里和 3 海里量程，均偏心显示；一台 VHF 开启守听 16 频道，一台新骆航海电子海图正常开启，AIS 未开启，手操舵。此时，“浙象渔 21082” 轮位于该轮真方位 068° ，两船相距约 6 海里。

1710 时左右，该轮驶至 $29^{\circ} 06' .8N/122^{\circ} 36' .7E$ ，航速约 6.5 节，航向约 020° 。此时，“浙象渔 21082”轮位于该轮真方位 067° ，两船相距约 4 海里。

1722 时左右，该轮驶至 $29^{\circ} 07' .8N/122^{\circ} 37' .1E$ ，航速约 6.5 节，航向约 020° 。常某彪首次目视发现右前方“浙象渔 21082”轮，并使用 VHF 在 16 频道呼叫该渔船，未收到渔船应答。此时，“浙象渔 21082”轮位于该轮真方位 067° ，距离约 1.5 海里。

1726 时左右，该轮驶至 $29^{\circ} 08' .2N/122^{\circ} 37' .3E$ ，常某彪使用激光灯照射渔船，渔船仍无反应。常某彪认为两船驶近后渔船会主动避让，所以继续保速保向航行。此时，“浙象渔 21082”轮位于该轮右前方，距离约 0.6 海里。

1730 时左右，该轮航速约 6.5 节。常某彪发现碰撞已不可避免，紧急采取左满舵避让渔船。随后该轮 3#货舱后部处右舷船体与“浙象渔 21082”轮船首发生碰撞，碰撞概位： $29^{\circ} 08' .6N/122^{\circ} 37' .5E$ 。

碰撞后，该轮常某彪组织人员堵漏，并通过 VHF16 频道多次联系“浙象渔 21082”轮，均未收到回应。

1840 时左右，该轮进水倾斜严重，常某彪带领船员弃船。

1850 时左右，该轮船员被附近渔船“浙象渔 27038”轮救起。

1900 时左右，该轮翻扣沉没。

(二) “浙象渔 21082” 轮

根据该轮船员陈述以及该轮 AIS 数据综合整理，情况如下：

2020 年 9 月 26 日 1210 时左右，该轮自 193 渔区返回石浦港，载运渔产品 2000 箱左右（约 40 吨），船长徐某平驾驶船舶。一台雷达开启，设置在 1.5 海里量程，中心显示；两台避碰仪开启，一台 VHF 守听 16 频道。

1600 时左右，该轮驶至 $29^{\circ} 08' .2\text{N}/122^{\circ} 52' .6\text{E}$ ，航速约 9.6 节，航向约 271° 。汪某祥上驾驶台接班驾驶船舶。

1700 时左右，该轮驶至 $29^{\circ} 08' .2\text{N}/122^{\circ} 42' .4\text{E}$ ，航速约 9.1 节，航向约 263° ，此时，“皖海丰 1567”轮位于该轮真方位 248° ，两船相距约 6 海里。

1710 时左右，该轮驶至 $29^{\circ} 08' .3\text{N}/122^{\circ} 40' .8\text{E}$ ，航速约 8.5 节，航向约 278° 。汪某祥坐在驾驶台前凳子上打瞌睡，未发现“皖海丰 1567”轮。此时，“皖海丰 1567”轮位于该轮的真方位 247° ，两船相距约 4 海里。

1722 时左右，该轮驶至 $29^{\circ} 08' .5\text{N}/122^{\circ} 38' .7\text{E}$ ，航速约 8.5 节，航向约 279° 。汪某祥仍处于打瞌睡状态，未发现“皖海丰 1567”轮。此时，“皖海丰 1567”轮位于该轮真方位 247° ，两船相距约 1.5 海里。

1730 时左右，该轮船艏与“皖海丰 1567”轮 3#货舱后部处右舷船体发生碰撞，碰撞角度约 70° 。碰撞概位： 29°

08' .6N/122° 37' .5E。

碰撞发生后，汪某祥被碰撞惊醒，首次发现“皖海丰 1567”轮。船长徐某平上驾驶台操纵船舶倒车调整航向绕过“皖海丰 1567”尾部继续向西航行。

1842 时左右，该轮驶至 29° 09' .2N/122° 25' .6E，航速约 2.7 节，航向约 255°。船长徐某平接到“浙象渔 24025”的呼叫告知与其发生碰撞的内河船船员在求救，该轮随即调转船头返回事发水域，但未发现“皖海丰 1567”轮。

1900 时左右，船长徐某平接到“浙象渔 27038”轮呼叫告知落水人员已被其救起，该轮并靠“浙象渔 27038”轮将落水人员转移到本船。

六、应急及救助情况

事故发生后，宁波市海上搜救中心在接报后立即开展救助工作。一是指派宁波海事局“海巡 0717”立即出艇前往现场救助；二是指令“皖海丰 1567”轮积极采取措施开展自救；三是协调“中国渔政 33208”轮前往现场救助；四是协调附近渔船“浙象渔 27038”轮前往现场救助；五是由宁波 VTS 持续发布安全信息，提醒周边船舶注意避让。1850 时左右，“皖海丰 1567”轮船员被附近渔船“浙象渔 27038”轮救起。

七、事故损失情况

（一）“皖海丰 1567” 轮

“皖海丰 1567” 轮右舷第三货舱处船体破损进水后沉没。

（二）“浙象渔 21082” 轮

“浙象渔 21082” 轮球鼻首及船艏部分受损。

八、局面认定

事发时段事发水域开阔，能见度良好。9 月 26 日 1700 时起，两艘机动船构成交叉相遇局面，根据《1972 年国际海上避碰规则》第十五条的规定，其中“皖海丰 1567” 轮为让路船，“浙象渔 21082” 轮为直航船。

九、原因和过失分析

（一）“皖海丰 1567” 轮

1. 瞭望疏忽，未能对局面和碰撞危险作出充分的估计。

该轮驾驶人员常某彪未能使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的瞭望，直至两船相距仅 1.5 海里左右才发现“浙象渔 21082” 轮。发现来船后，常某彪也未使用雷达对渔船进行捕捉标绘，未能对当时的局面和碰撞危险作出充分的估计。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

2. 未采用安全航速。

该轮自 1700 时两船构成交叉相遇局面，至发生碰撞，航速始终保持在 6.5 节左右，一直未采取减速的行动。该轮未能在任何时候以安全航速行驶，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离内把船停住。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3. 未有效履行让路船的义务。

在两船构成交叉相遇局面后，该轮一直未采取避碰行动，直至临近碰撞发生时，常某彪才采取左满舵的措施，但此时碰撞已无可避免。该轮未及早采取大幅度的避让行动，宽裕地让清他船。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条、第十六条的规定。

4. 船舶安全性能和船员航行技能不满足沿海水域航行要求。

该轮为内河船舶，航区为内河 A 级，无舱盖板，船舶结构强度、稳性和水密性、干舷高度等方面不满足沿海航区船舶的要求，不具备从事沿海水域航行的安全性能。该轮违反法律规定在沿海水域超航区航行，与“浙象渔 21082”轮碰撞后船体破损严重，货舱快速进水侧翻沉没，加重了碰撞所造成的损害。该轮实际配备 4 名内河船员，配员不满足其持有的《内河船舶最低安全配员证书》要求，缺配职务船员 5 名，所配船员均未接受过海上航行的专业培训，缺乏海上航行技能，担任船长职务的常某彪无证驾驶船舶，未能对当时局面作出正确的判断。其行为违反了《中华

《中华人民共和国海上交通安全法》第四条、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第十九条、《内河船舶法定检验技术规则（2011）》第1篇第2章第5节2.5.3.2和《中华人民共和国海上交通安全法》第六条的规定。

（二）“浙象渔 21082”轮

1. 瞭望疏忽，未能对局面和碰撞危险作出充分的估计。

碰撞发生前，该轮驾驶人员汪某祥，一直坐在驾驶台椅子上打瞌睡，未发现来船，直至两船发生碰撞时才被惊醒，未能使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的瞭望，以便及早发现来船并对局面和碰撞危险作出充分的估计。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

2. 未采用安全航速。

该轮自 1700 时至两船发生碰撞，航速始终保持在 8.0 节左右，一直未采取降速的措施。该轮未能在任何时候均使用安全航速行驶，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离内把船停住。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3. 未有效履行直航船的义务。

碰撞前，该轮值班人员一直处在打瞌睡状态，未发现来船。在两船逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，未能采取最有

助于避碰的行动。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条的规定。

4. 船舶实际驾驶人员不适任，船舶擅自离开事故现场。

该轮事发时驾驶人员为汪某祥，其持有渔业普通船员证书，未持有合格的船舶驾驶员证书，不具备驾驶船舶的资质，且在其驾驶船舶时，长时间坐在凳子上打瞌睡，不具备驾驶船舶的能力。碰撞后，该轮船长安排船员对本船受损情况进行了核实，在碰撞事实明确且不严重危及自身安全的情况下，未按规定向主管机关报告，未对“皖海丰 1567”轮受损情况进行核实及救助，擅自离开事故现场。该轮实际驾驶人员汪某祥在接受海事机关调查时，故意隐瞒驾驶船舶事实。该轮上述行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条、第三十六条、第三十七条的规定。

十、责任判定

本起事故中两船构成交叉相遇局面，“皖海丰 1567”轮为让路船，“浙象渔 21082”轮为直航船，从遵守避碰规则角度来看，“皖海丰 1567”轮的责任大于“浙象渔 21082”轮。另外，“皖海丰 1567”轮为内河船，其超航区航行与损害结果加重之间具有直接的因果关系；其船员为内河船员，未经过海上航行专业培训，实际担任船长职务的常某彪无证驾驶，其操纵技能与事故最终的发生存在关联。“浙象渔 21082”轮实际驾驶人员汪某

祥不适任，船舶擅自离开事故现场，对事故发生和造成事故损失扩大有直接的因果关系。

综上，调查组认定：本起事故属当事双方互有过失引起的责任事故。“皖海丰 1567”轮与“浙象渔 21082”轮的过失相当，应承担本起事故的对等责任，“皖海丰 1567”轮实际担任船长职务的常某彪、“浙象渔 21082”轮实际驾驶人员汪某祥、船长徐某平均为事故的相当责任人。

十一、调查机构：宁波象山海事处